

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ולדימיר בליאק

פ/25/6327

הצעת חוק איסור הכחשת אירועי טבח 7 באוקטובר 2023 (טבח שמיני עצרת) (תיקון – איסור הכחשת חטיפה והחזקת חטוף בשבי), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 3 בחוק איסור הכחשת אירועי טבח 7 באוקטובר 2023 (טבח שמיני עצרת), התשפ"ה–2025¹, בסעיף 3, אחרי "(טבח שמיני עצרת)" יבוא "לרבות חטיפה והחזקת חטוף בשבי".

דברי הסבר

כחלק ממתקפת הטרור הרצחנית מרצועת עזה שהתרחשה בכ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), נחטפו לעזה 251 אזרחים וחיילים, מבוגרים וילדים כאחד. במהלך השנתיים האחרונות, שוחררו חלק מהחטופים בעסקאות או חולצו בידי צבא הגנה לישראל והחלו בתהליך שיקום בארץ, וחלקם הושבו לקבורה. נכון להיום, עדיין מוחזקים בשבי החמאס שני חטופים שהוכרזו כחללים. תקופת החזרה לחיים ולשגרה לאחר שהות בשבי היא מורכבת למדי והשבים מתמודדים עם תהליכי ריפוי פיזיים ורגשיים כאחד. בשבועות האחרונים גוברת תופעת הכחשה של חטיפתם של פדויי שבי והקטנה של סבלם. תופעה זו רווחת בעיקר ברשתות החברתיות אך גם מרימה ראש במרחבים נוספים. מעשי החטיפה שבוצעו במתקפת ה-7 באוקטובר 2023 מהווים פצע עמוק בחברה הישראלית וחלק משמעותי מהטראומה הלאומית. לאור זאת, הכחשת חטיפתם של פדויי שבי מעמיקה את הטראומה הלאומית בנוסף לפגיעה בפדויי השבי ומשפחותיהם. על המדינה מוטלת החובה להעניק לפדויי השבי את המעטפת המלאה לשיקום, בייחוד לאחר הפקרתם, ולהיאבק בתופעת הכחשת חטיפתם. על כן, מוצע לעגן בחוק את הכחשת החטיפה והחזקת החטופים בשבי כחלק מהעבירה של הכחשת טבח 7 באוקטובר 2023 (טבח שמיני עצרת).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בכסלו התשפ"ו (01.12.2025)

¹ ס"ח התשפ"ה, עמ' 240.